

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066339-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IRENE DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DECISÃO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AO DEMANDANTE. SUPERVENIÊNCIA DO ÓBITO DA RECORRENTE ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL E DO OBJETO. PRECEDENTE DE JULGAMENTO COLEGIADO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA 6ª TURMA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5066339-41.2024.4.02.5101

510014558290 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066339-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: IRENE DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência, com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo Substituto da 35ª VF do Rio de Janeiro [evento 8, DESPADEC1] que indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual pretendia a demandante obter cirurgia ortopédica (mão), em razão de tumores do tecido ósseo e conectivo, bem como iniciar o primeiro tratamento da neoplasia maligna.

Antes da apreciação da tutela recursal por esta relatoria, todavia, foi comunicado nos autos o óbito da recorrente, com juntada da certidão de óbito pela Defensoria Pública da União [evento 17, CERTOBT2].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A lamentável notícia de falecimento da recorrente impõe a conclusão de que não persiste interesse nem utilidade no prosseguimento do recurso, por se tratar de objeto personalíssimo e intrasmissível, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Nessa inteligência:

"Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado"

(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1815)

Ainda, é o teor do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

*III - **não conhecer de recurso** inadmissível, **prejudicado** ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"*

Precedente, desta 6ª Turma Recursal, o julgamento colegiado no processo nº 5027072-67.2021.4.02.5101, por unanimidade, na Sessão Extraordinária de 15/02/2023, relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA DO OBJETO.

Nessas condições, **VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto.** Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**

5066339-41.2024.4.02.5101

510014558289 .V3